民事訴訟法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、民事に関する紛争について、公正かつ迅速な裁判による解決を図るため、民事訴訟の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

第2条

何人も、法律に定めるところにより、民事上の権利又は法律上の利益について裁判所に訴えを提起することができる。

第3条

当事者は、民事訴訟において、信義に従い誠実にその手続上の権利を行使し、義務を履行しなければならない。

第4条

裁判所は、当事者の権利及び利益を尊重し、公平かつ適正な手続により裁判を行わなければならない。

第5条

裁判所及び当事者は、訴訟が不当に遅延することのないよう努めなければならない。

第6条

裁判の審理及び判決の言渡しは、法律に特別の定めがある場合を除き、公開の法廷で行う。

第7条

裁判官は、憲法及び法律にのみ拘束され、その職権を独立して行使する。

第8条

裁判所は、訴訟手続において、当事者を平等に取り扱わなければならない。

第2章　裁判所の管轄

第9条

訴えは、法律に定める管轄権を有する裁判所に提起しなければならない。

第10条

訴えは、原則として被告の住所、居所又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する裁判所に提起することができる。

第11条

財産上の請求については、請求の目的となる財産の所在地を管轄する裁判所にも訴えを提起することができる。

第12条

不動産に関する訴えは、その不動産の所在地を管轄する裁判所に提起することができる。

第13条

当事者は、第一審に限り、一定の法律関係に基づく訴えについて、書面により管轄裁判所を合意することができる。

第14条

訴えが管轄権を有しない裁判所に提起された場合、裁判所は、当事者の申立て又は職権により、これを管轄裁判所に移送することができる。

第3章　当事者

第15条

1　自然人及び法人は、民事訴訟の当事者となることができる。

2　法人でない団体であっても、代表者又は管理人の定めがあるものは、法律に定めるところにより当事者となることができる。

第16条

自ら訴訟行為をすることができる者を訴訟能力者とする。

第17条

未成年者その他法律により行為能力を制限されている者は、法令に定めるところにより、法定代理人によって訴訟行為をする。

第18条

同一の権利又は義務について複数の者が関係するときは、法律に定める要件を満たす場合に、共同して訴え、又は訴えられることができる。

第19条

当事者は、法令に定めるところにより、訴訟代理人を選任して訴訟行為をさせることができる。

第20条

裁判所は、法律に定める場合を除き、訴訟代理人として弁護士その他法律により代理を認められた者を認めるものとする。

第21条

訴訟代理人は、代理権を証明する書面を裁判所に提出しなければならない。

第4章　訴えの提起

第22条

訴えは、訴状を裁判所に提出して提起する。

第23条

訴状には、当事者及び法定代理人並びに請求の趣旨及び原因を記載しなければならない。

第24条

請求の趣旨には、原告が裁判所に求める判決の内容を明確に記載しなければならない。

第25条

請求の原因には、請求を基礎付ける事実を具体的に記載しなければならない。

第26条

裁判所は、訴状に不備があるときは、相当の期間を定めてその補正を命ずることができる。

第27条

1　原告は、判決が確定するまで、訴えの全部又は一部を取り下げることができる。

2　相手方が本案について争った後に訴えを取り下げる場合には、相手方の同意を要する。

第28条

原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結まで、請求の趣旨又は原因を変更することができる。

第5章　口頭弁論

第29条

裁判は、口頭弁論に基づいて行わなければならない。

第30条

裁判長は、口頭弁論その他の期日を指定する。

第31条

指定された期日は、やむを得ない事由がある場合に限り、変更することができる。

第32条

裁判所は、必要があると認めるときは、複数の訴訟を併合して審理することができる。

第33条

裁判所は、併合された訴訟について、必要があると認めるときは、その弁論を分離することができる。

第34条

当事者は、自己の主張を基礎付け、又は相手方の主張を争うため、事実及び証拠を提出することができる。

第35条

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、当事者に対して事実上及び法律上の事項について説明を求めることができる。

第36条

当事者は、口頭弁論における主張を明確にするため、準備書面を提出することができる。

第37条

裁判所は、訴訟の進行上必要があるときは、主張又は証拠を提出すべき期間を定めることができる。

第6章　証拠

第38条

裁判所は、当事者が提出した証拠及び弁論の全趣旨に基づいて事実を認定する。

第39条

自己に有利な法律効果の発生を主張する当事者は、その法律効果を基礎付ける事実を証明する責任を負う。

第40条

事実の認定は、証拠の証明力について裁判官の自由な判断に委ねる。

第41条

裁判所は、必要があると認めるときは、証人を尋問することができる。

第42条

証人として呼び出された者は、正当な理由がない限り、出頭し、宣誓及び証言をしなければならない。

第43条

証人は、自己又は一定の親族が刑事責任を負うおそれがある事項その他法律に定める事項について、証言を拒むことができる。

第44条

裁判所は、専門的な知識又は経験を必要とする事項について、鑑定人に鑑定を命ずることができる。

第45条

文書その他の記録は、証拠として提出することができる。

第46条

裁判所は、訴訟上必要がある場合において、法律に定める要件を満たすときは、文書の所持者にその提出を命ずることができる。

第47条

裁判所は、事物の性状、状態又は場所について、検証を行うことができる。

第7章　判決

第48条

裁判所は、口頭弁論を終結したときは、事件について判決をする。

第49条

裁判所は、当事者が申し立てた事項についてのみ判決する。

第50条

判決には、主文及び理由を記載しなければならない。

第51条

判決は、公開の法廷で言い渡す。

第52条

確定した判決は、その主文に定める事項について当事者及び法律に定める関係人を拘束する。

第53条

確定判決の主文に包含する判断は、同一の事項について、当事者がこれを争うことを妨げる。

第54条

裁判所は、財産上の請求に関する判決について、必要があると認めるときは、仮に執行することができる旨を宣言することができる。

第8章　和解

第55条

当事者は、訴訟の係属中、裁判所において和解をすることができる。

第56条

裁判上の和解は、確定判決と同一の効力を有する。

第57条

裁判所は、事件の性質及び訴訟の経過を考慮し、適当と認めるときは、当事者に和解を勧告することができる。

第9章　上訴

第58条

　第一審の終局判決に不服がある当事者は、法律に定める期間内に控訴をすることができる。

第59条

　控訴審の終局判決に不服がある当事者は、法律に定める事由がある場合に、上告をすることができる。

第60条

　控訴及び上告は、判決の送達を受けた日から三十日以内に提起しなければならない。

第61条

　上訴は、裁判所の判決が確定するまで、取り下げることができる。

第10章　強制執行

第62条

　確定判決その他法律に定める債務名義に基づく請求については、強制執行をすることができる。

第63条

　強制執行は、法律に定める執行機関が行う。

第64条

　債務者が債務を履行しない場合には、法律に定めるところにより、その財産を差し押さえることができる。

第65条

　不動産については、法律に定めるところにより、差押え及び換価その他の強制執行を行うことができる。

第66条

　金銭の支払を目的とする債権については、法律に定めるところにより、その債権を差し押さえて執行することができる。

第11章　簡易な手続

第67条

　少額の金銭その他軽微な民事上の請求については、法律に定める簡易な訴訟手続を利用することができる。

第68条

　一定額以下の金銭の支払を求める訴えについては、簡易かつ迅速な手続によって審理することができる。

第69条

　金銭その他の代替物の一定数量の給付を目的とする請求については、法律に定めるところにより、裁判所に支払命令を申し立てることができる。

第70条

　支払命令を受けた者は、法律に定める期間内に異議を申し立てることができる。

第12章　費用

第71条

訴訟費用は、法律に別段の定めがある場合を除き、敗訴した当事者の負担とする。

第72条

裁判所に納める手数料その他の訴訟費用の額は、法律又は規則で定める。

第73条

資力がないため訴訟費用を支払うことが困難な者については、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助を与えることができる。

第74条

国は、経済的な理由により十分な司法へのアクセスを得ることができない者に対し、法律に定めるところにより必要な援助を行うものとする。

第13章　電子訴訟

第75条

　法律に定めるところにより、訴えの提起、書面の提出その他の訴訟行為を電子的方法によって行うことができる。

第76条

　裁判所は、訴訟記録を電子的な方法により作成し、保存することができる。

第77条

　当事者が電子的な送達を受けることについて同意した場合には、法律に定めるところにより、電子的方法によって送達を行うことができる。

第78条

　電子的に作成された訴訟記録については、その内容が改変されていないことを確認できる方法により管理しなければならない。

第14章　補則

第79条

この法律の施行に関し必要な事項は、裁判所規則で定める。

第80条

民事訴訟について他の法令に特別の定めがあるときは、その定めるところによる。

第81条

この法律に定める期間の計算については、別段の定めがある場合を除き、期間の初日を算入しない。

第82条

裁判所は、遠隔地その他の事情により必要があると認めるときは、法律に定める期間を伸長することができる。

第83条

訴訟に関する書類は、法律に定める方法により当事者その他の関係人に送達する。

第84条

送達を受ける者の住所、居所その他送達すべき場所が知れない場合には、法律に定めるところにより、公示送達をすることができる。

第85条

裁判所及び訴訟関係人は、訴訟手続において知り得た個人の秘密その他法律により保護される情報を、正当な理由なく漏らしてはならない。

第86条

裁判所は、訴訟記録を適切に保存し、法律に定める場合を除き、これを毀損し、又は不正に廃棄してはならない。

第87条

国及び裁判所は、国民が民事上の紛争について適切な司法的救済を受けることができるよう、必要な制度の整備に努めなければならない。

第88条

この法律の施行に必要な事項は、政令又は裁判所規則で定める。